

Nr. 348 Der Bund der Polen in Deutschland e. V.¹⁾ an die Reichsregierung zu Händen des Reichskanzlers. 15. Mai 1934

R 43 II/224, Bl. 42–46

Beginn:

Beginn:

[Reichserbhofgesetz und polnische Minderheit]

Wir beehren uns als die Vertretung der polnischen Minderheit im Deutschen Reich, Nachstehendes ergebenst vorzutragen:

Wir vertreten die Überzeugung, daß das Reichserbhofgesetz vom 29. September 1933²⁾ auf die Angehörigen der polnischen Minderheit bzw. deren Grundstücke keine Anwendung findet. Zu dieser Auffassung halten wir uns aus folgenden Gründen für berechtigt:

1. „Die Reichsregierung will unter Sicherung alter *deutscher Erbsitte* das Bauerntum als Blutsquelle des *deutschen Volkes* erhalten.“ Dieser fundamentale Grundsatz steht an der Spitze des Gesetzes; er besagt, daß die Anwendbarkeit des Gesetzes auf die Angehörigen eines fremden Volkstums ausgeschlossen ist.

2. Der Herr Reichskanzler und Führer des deutschen Volkes Adolf Hitler hat zugleich als Garant der Minderheitenrechte bei verschiedenen Gelegenheiten, insbesondere in seiner Rede vom 17. Mai 1933, sich ausdrücklich gegen jegliche Germanisierung gewandt³⁾.

3. Der polnischen Minderheit ist nach dem Genfer Vertrag vom 15. Mai 1922 in Oberschlesien unbeschränkte Freiheit auf persönlichem, sozialem, kulturellem und wirtschaftlichem Gebiete gewährleistet⁴⁾; das Reichserbhofgesetz sieht gerade in dieser Hinsicht erhebliche Einschränkungen vor. Trotz der eindeutigen Willenserklärung der Reichsregierung haben aber vielfach die zuständigen Instanzen in völliger Verkennung der Sach- und Rechtslage das Reichserbhofgesetz auch auf die Angehörigen der polnischen Minderheit angewandt⁵⁾ und deren Grundstücke in die Erbhöferrolle eingetragen.

1) Der Name des Bundes am Kopf des Schreibens poln. und dt.; die poln. Bezeichnung: Związek Polaków w Niemczech T. z.

2) Vgl. Dok. Nr. 217, P. 2 und 3, dort bes. Anm. 3.

3) Hitler vor dem RT am 17. 5. 33: „Indem wir in grenzenloser Liebe und Treue an unserem eigenen Volkstum hängen, respektieren wir die nationalen Rechte auch der anderen Völker aus dieser selben Gesinnung heraus und möchten aus tiefinnerstem Herzen mit ihnen in Frieden und Freundschaft leben. Wir kennen daher auch nicht den Begriff des ‚Germanisierens‘. Die geistige Mentalität des vergangenen Jahrhunderts, aus der man glaubte, vielleicht aus Polen oder Franzosen Deutsche machen zu können, ist uns genau so fremd, wie wir uns leidenschaftlich gegen jeden umgekehrten Versuch wenden.“ (RT-Bd. 457, S. 49; Tonaufzeichnung der Rede im Dt. Rundfunkarchiv, C 1148).

4) Vgl. insbes. Art. 64 ff. dieses auf 15 Jahre geschlossenen dt.-polnischen Abkommens (RGBl. 1922 II, S. 237).

5) Die Frage der Anwendbarkeit des Erbhofgesetzes auf die Angehörigen der polnischen Minderheit wurde erstmals im November 1933 Gegenstand eingehender Beratungen der Reichs- und preußischen Ressorts, nachdem RegPräs. Cronau (Köslin) in einem an den PrJM gerichteten Geheimbericht vom 13. 10. 33 die Befürchtung geäußert hatte, es könnte durch das bäuerliche Erbhofrecht eine nationalpolitisch verhängnisvolle Stärkung der slawischen Bevölkerungsteile in den pr. Ostprovinzen eintreten (GStArch. Rep. 84 a/2014, Bl. 117–119). Bei einer daraufhin am 30. 11. 33 im PrJMin. abgehaltenen Ressortbesprechung (Teilnehmer: Referenten des AA, PrJMin., PrLandwMin., Agrarpol. Amts der NSDAP) wurden folgende, den nachgeordneten Behörden allerdings nur „mündlich“ mitzuteilende Beschlüsse gefaßt: „1. Ein Ausschluß polnischen Bluts unter dem Gesichtspunkt der Deutschstämmigkeit ist mit dem Gesetz nicht vereinbar. 2. Der Erlaß besonderer Bestimmungen [...] ist wegen der damit verbundenen außenpolitischen Gefahren nicht ratsam. [...] 3. Geeignete Handhaben zum Ausschluß unerwünschter Elemente vom Erbhofrecht bietet das Gesetz selbst in folgender Richtung: a) Der Begriff der ‚Ackernahrung ist dehnbar. [...] b) Die Wirtschaftsfähigkeit des Bauern kann verneint werden, wenn auf dem Hofe alles drunter und drüber geht – ‚polnische Wirtschaft‘, c) Die Ehrbarkeit des Bauern kann mit Rücksicht auf einen polnisch klingenden Namen ebensowenig verneint werden wie auf Grund des bloßen

Gegen dieses Verfahren, das in krassem Widerspruch, zu den vorausgegangenen Feststellungen steht, nehmen wir hiermit Stellung und bitten um Abhilfe.

Eine Änderung des Reichserbhofgesetzes ist unseres Erachtens nicht erforderlich; denn die Reichsregierung erklärt ja selbst, daß sie mit Hilfe des Reichserbhofgesetzes unter Sicherung alter *deutscher Erbsitte* das Bauerntum als Blutsquelle des *deutschen Volkes* erhalten will. Daraus folgt eindeutig, daß die Reichsregierung das Gesetz auf die Minderheitsangehörigen, die zwar auch deutsche Reichsbürger, aber *fremden Volkstums* sind, die ihre eigenen volkstümlichen Sitten haben und niemals *Blutsquelle des deutschen Volkes* sein können, nicht angewandt wissen will. Der Erbhof als Institution des deutschen Volkstums darf also nach dem klaren Wortlaut des dem Gesetz vorangestellten fundamentalen Grundsatzes und nach dem darin verankerten eindeutigen Willen der Reichsregierung Angehörigen des polnischen, also eines fremden Volkstums – wenn auch deutscher Reichsangehörigkeit – nicht aufgezwungen werden; die Anwendung des Reichserbhofgesetzes auf die Angehörigen der polnischen Minderheit würde damit gleichbedeutend sein, daß *ein Pole zum Hüter oder Garanten deutscher Erbsitte und deutschen Volkstums bestellt wird*; dies hat die Reichsregierung mit dem Reichserbhofgesetz sicher nicht beabsichtigt. Ein solches Verfahren würde übrigen einer Germanisierung gleichzusetzen sein, die der Herr Reichskanzler vor aller Welt nachdrücklichst abgelehnt hat.

Es bedarf, um die dem gesetzlich verankerten Willen der Reichsregierung zuwiderlaufende Praxis der nachgeordneten Instanzen abzuändern, unseres Erachtens nur etwa einer Anordnung dahin, daß das Reichserbhofgesetz nach dem im Einleitungssatz ausgedrückten Willen der Reichsregierung auf Angehörige der polnischen Minderheit keine Anwendung findet.

Da die polnischen Minderheitsangehörigen von vornherein der Überzeugung sind, daß das Gesetz auf sie keine Anwendung findet, so haben nur wenige gegen die Eintragung ihrer Betriebe in die Erbhöferolle Einspruch erhoben. Durch gerichtliche Entscheidungen wird aber auch, wie z. B. der in Abschrift beigefügte Beschluß des Anerbengerichts in Groß Strehlitz in der Erbhofsache Mysliwicz⁶⁾ beweist, dem Willen der Reichsregierung offenbar nicht genügt. Wir versagen es uns, diese Fehlentscheidung, deren unhaltbare Gedankengänge und verfehlte Folgerungen nur Beunruhigung unter den Minderheiten auszulösen geeignet sind, einer Kritik zu unterziehen. Die Entscheidung bestätigt die Richtigkeit unserer Stellungnahme und die Begründetheit unseres Verlangens; wir sind überzeugt, daß der Gerichtsbeschluß dazu beitragen wird, unserem Begehren abzuhelpen.

Verdachts nicht völlig deutscher Gesinnung. Wo aber konkrete Tatsachen über eine nationalpolitische, z. B. werbende Betätigung festgestellt werden, ist die Verneinung der Ehrbarkeit am Platze. Bei entsprechenden Tatbeständen kann sie auch auf die in § 15 Abs. 2 [des Reichserbhofgesetzes, s. RGL. 1933 I, S. 685, 687] bezeichneten Personen erstreckt werden mit der Folge der schweren Abmeiierung nach § 15 Abs. 3, sodaß dann ein deutsches Geschlecht dort angesiedelt werden kann. 4. Die Fragen sind von praktischer Bedeutung im Kreise Bütow, Flatow, Stuhm, vielleicht auch Allenstein. Oberschlesien scheidet aus, weil dort vorwiegend Zersplitterungsgebiet ist mit Höfen, die die Größe der Ackernahrung nicht erreichen.“ (Handschr. Besprechungsvermerk des Erbhofgerichtsrats Hopp in GStArch. Rep. 84 a/2014, Bl. 122). – Die oberschlesischen Verhältnisse – insbesondere die Frage der Vereinbarkeit der Erbhofgesetzgebung mit den Minderheitenschutzbestimmungen des dt.-polnischen Abkommens vom 15. 5. 22 – gewannen jedoch zunehmend an Bedeutung, als im Frühjahr 1934 erste Beschwerden über die Verletzung dieses Abkommens beim Pr. Landeserbhofgericht verhandelt wurden. Der kom- mis. Präsident des Landeserbhofgerichts Springmann erklärte hierzu in einem Schreiben an MinR Hesse (PrJMin.) vom 15. 3. 34: Es bestehe die Gefahr, daß „unzufriedene Elemente“ die Angelegenheit „vor das deutsch-polnische Schiedsgericht bringen könnten, und daß dort von diesem Schiedsgericht das ganze Reichserbhofgesetz als für Oberschlesien – Abstimmungsgebiet – für unanwendbar erklärt werden könnte“ (GStArch. Rep 84 a/2031, Bl. 3–4).

6) Hierbei handelte es sich um den Einspruch der sich zur polnischen Minderheit bekennenden Eheleute Mysliwicz gegen die Eintragung ihres Hofes in die gerichtliche Erbhofliste. Der Einspruch wurde von dem Anerbengericht u. a. mit der Begründung zurückgewiesen, daß die Eheleute wie „Tausende anderer oberschlesischer Bauern Oberschlesier [...] gleichen Blutes, gleicher Abstammung“, also „Menschen deutschen oder stammesgleichen Blutes“ seien. Auch der Hinweis der Eheleute auf das dt.-polnische Minderheitsabkommen vom 15. 5. 22 sei völlig verfehlt, da das Erbhofgesetz zwar eine gewisse „Beschränkung“, im ganzen aber erhebliche Vorteile für den Bauern bringen werde (R 43 II/224, Bl. 47–49).

Abschließend weisen wir noch darauf hin, daß die Anwendung des Reichserbhofgesetzes auf die Angehörigen der polnischen Minderheit in Oberschlesien gegen den Genfer Vertrag vom 15. Mai 1922 verstößt, der der polnischen Minderheit unbeschränkte Freiheit auf persönlichem, sozialem, kulturellem und wirtschaftlichem Gebiet gewährleistet; die Bestimmungen des Reichserbhofgesetzes beeinträchtigen nicht nur die volkstümlichen, seit Jahrhunderten erhaltenen Erbsitten und die persönliche Freiheit der polnischen Minderheitsangehörigen hinsichtlich ihrer familiären Entschlüssen, sondern beschränken bzw. heben auch ihre wirtschaftliche Freiheit in bezug auf ihre Grundstücke ganz auf.

Wir haben mit Obigem nur einige der wesentlichsten Argumente gekennzeichnet, die unseres Erachtens die Anwendung des Reichserbhofgesetzes auf die Angehörigen der polnischen Minderheit nicht gestatten, glauben aber, daß diese Ausführungen genügen, um unsere Stellungnahme gerechtfertigt erscheinen zu lassen.

Wir bitten, eine grundsätzliche Regelung dahin treffen bzw. veranlassen zu wollen, daß das Reichserbhofgesetz vom 29. September 1933 auf die Angehörigen der polnischen Minderheit keine Anwendung findet und bereits erfolgte Eintragungen in die Erbhöferolle auf Antrag der Beteiligten zu löschen sind.

Im Hinblick auf die Dringlichkeit bitten wir um beschleunigte Regelung⁷⁾.

Mit der Versicherung unserer ganz besonderen Hochachtung zeichnen wir ergebenst

Kaczmarek
Hauptgeschäftsführer

⁷⁾ Die Eingabe wurde mit Schreiben der Rkei vom 23. 5. dem AA zur Kenntnis gegeben „mit der Bitte um weitere Veranlassung im Benehmen“ mit dem RMin. und dem RJMin. (R43 II/224, Bl. 51). Am 20. 6. kam es daraufhin im RJMin. zu einer Ressortbesprechung, bei der sich alle Beteiligten (Referenten des AA, RJMin., RIMin., PrJMin.) nachdrücklich dahin aussprachen, „daß das Genfer Abkommen der Anwendung des Reichserbhofgesetzes nicht entgegenstehe“. Die Unterstellung „der oberschlesischen Bauern unter das Erbhofrecht sei die notwendige Folge seiner Allgemeingültigkeit für die Gesamtheit aller Angehörigen des deutschen Bauernstandes. Es wäre im Gegenteil eine Verletzung des Abkommens, wollte man Angehörige der Minderheit unterschiedlich behandeln und von den Segnungen des neuen Rechts ausnehmen (Besprechungsvermerk des Erbhofgerichtsrats Hopp in GStArch. Rep. 84 a/2031, Bl. 43). – Gegen diese Auffassung bestanden beim Pr. Landeserbhofgericht zunächst starke Bedenken. Springmann (vgl. Anm. 5) berichtete bei einer Referentenbesprechung im RJMin. am 28. 7., daß bisher noch keine der bei dem Gericht vorliegenden zahlreichen Beschwerden von Angehörigen der polnischen Minderheit abschließend behandelt worden sei, „doch lasse sich bereits jetzt feststellen, daß mindestens ein Senat dazu neige, die Anwendbarkeit des Erbhofgesetzes in Oberschlesien überhaupt zu verneinen“. Demgegenüber erklärte MinR Vogels (RJMin.) in der Besprechung, daß „keine zwingenden juristischen Notwendigkeiten zu einer solchen Haltung gegeben seien“, und forderte Springmann auf, den Standpunkt der Ressorts „zu teilen und möglichst für seine Durchsetzung Sorge zu tragen, soweit das im Rahmen der richterlichen Unabhängigkeit möglich sei“ (handschr. Besprechungsvermerk des LGerR Fechner in GStArch. Rep. 84 a/2031, Bl. 55). Dem wurden seitens des Landeserbhofgerichts voll entsprochen, was aus einem Schreiben des RPrIM an den Bund der Polen vom 13. 3. 35 hervorgeht, mit dem dessen Eingaben (s. oben; mehrere ergänzende Eingaben des Bundes zur gleichen Problematik (Juni bis Nov. 1934) in R 43 II/224 und GStArch. Rep. 84 a/2031) abschlägig beschieden wurden. In dem Schreiben hieß es: „Hinsichtlich der Gründe verweise ich auf die wiederholten Entscheidungen der derzeitigen Erbhofgerichte, insbesondere auf die Entscheidungen des Landeserbhofgerichts in Celle [...]. Soweit die Besitzer landwirtschaftlicher Grundstücke infolge der Größe und des Zustandes ihres Besitzes überhaupt als erbhoffähig betrachtet werden können, bleibt die Tatsache der Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit bei der Anwendung des Gesetzes außer acht. Ich sehe Ihre Eingaben damit als erledigt an.“ (R 43 II/224, Bl. 82–83).

Zitierhinweis

Nr. 348 Der Bund der Polen in Deutschland e. V.) an die Reichsregierung zu Händen des Reichskanzlers. 15. Mai 1934 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d348>